

366
RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 366,10

POR MEDIO DE LA CUAL SE ACLARA LA RESOLUCIÓN NÚMERO 197 DE 15 DE JUNIO DE 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA REESTRUCTURACION OFICIOSA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA SOLEDAD – CALLE 18 – MURILLO – CENTRO AUTORIZADO A LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SOLEDAD "COOTRASOL" NIT. 890.117.390.

El Director del Área Metropolitana de Barranquilla, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 105 de 1.993, la Ley 336 de 1.996, Decreto reglamentario 170 de febrero 5 de 2001 y las establecidas en los Acuerdos Metropolitanos 013 de 2001, 007 de 2002 y 004 de 2003 y ,

CONSIDERANDO

Que el Área Metropolitana de Barranquilla, ha sido formalmente constituida, como Autoridad de Transporte Colectivo y Masivo para la jurisdicción de los Municipios de Soledad, Galapa, Puerto Colombia, Malambo y el Distrito de Barranquilla, cuyas Alcaldías a través de los ACUERDOS METROPOLITANOS No.013-01 de 2001; 007 de 2002 y 004 de 2003, definieron como hecho cierto, el Transporte Público en el Área Metropolitana.

Que esta entidad con miras a la implantación del Sistema de Transporte Masivo TRANSMETRO expidió la Actuación administrativa Resolución 197-010 calendada 15 de junio de 2.010, a través de la cual se ordena la Reestructuración oficiosa del servicio de la Rutas denominada SOLEDAD – CALLE 18 – MURILLO – CENTRO, servida por la Cooperativa de Transportadores de Soledad COOTRASOL.

Que la actuación antes referenciadas le fue debidamente notificada al representante legal de la Cooperativa, quien no hizo uso de los recursos de la vía gubernativa.

Que mediante informe Técnico No. 37 emitido por la Subdirección Técnica de Transporte sustenta la siguiente:

.....
Realizando las verificaciones de los recorridos de las rutas D3 y D5 de la empresa COOTRASOL autorizadas mediante las resoluciones 197 y 214 de 2010, a continuación se muestra algunos errores de transcripción cometidos que pueden generar dudas en su interpretación o interpretaciones divergentes:

• **RUTA D5**

En la resolución 197 de 2010 se estableció que la ruta debe realizar el recorrido... Calle 40- Carrera 38- Calle 38- Cordialidad (Calle 47)- Carrera 27... Al verificar este recorrido se encontró que la Calle 38 entre Carrera 38 y Cordialidad tiene sentido de circulación Sur – Norte y se realizó la consulta a la Dirección de Seguridad Vial de la Secretaría Distrital de Movilidad y no se tienen previsto el cambio de sentido de circulación de la Carrera 38. Por lo anterior, el recorrido correcto de la ruta será el siguiente:

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 366.10

POR MEDIO DE LA CUAL SE ACLARA LA RESOLUCIÓN NÚMERO 197 DE 15 DE JUNIO DE 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA REESTRUCTURACION OFICIOSA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA SOLEDAD – CALLE 18 – MURILLO - CENTRO AUTORIZADO A LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SOLEDAD "COOTRASOL" NIT. 890.117.390.

DENOMINACIÓN: SOLEDAD – CENTRO – CIRCULAR

Saliendo de la terminal de Despacho ubicada en la Vía oriental- Carrera 10 Sur - Calle 30- Calle 18- Calle 17- Calle 18- Carrera 8- Calle 19 (Boulevard de Simón Bolívar)- Carrera 2- Calle 30- Vía 40- Carrera 54- Calle 45 - Carrera 50- Calle 40- Carrera 27- Calle 30- Carrera 30- Calle 18- Calle 30- Carrera 10 Sur - Vía oriental- fin del recorrido.

Las demás características operativas de las rutas D3 y D5 se mantienen tal cual se informó en las resoluciones 197 de 2010 y 214 de 2010.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO PARA DECIDIR

Que la administración pública como aparato estatal, para el logro de los fines que el Estado persigue y los que se refieren a la propia administración, realiza la llamada actividad administrativa, que comprende las operaciones materiales y los actos administrativos. Las primeras constituyen medidas de precaución o de ejecución, ambas necesarias en la actividad administrativa para la realización de esta misma.

Que en sentido amplio el acto administrativo se aplica a toda clase de manifestaciones de la actividad de los sujetos de la administración pública; y en el sentido estricto, comprende y abarca a las "Manifestaciones de la voluntad del Estado para crear efectos jurídicos", particularmente esta última, de significación más restringida y específica, se constituye en el verdadero eje del derecho administrativo.

Que hay algunos actos administrativos que tienen dudas en su aplicación o en su significado, y que el órgano que lo emitió debe hacer un acto aclaratorio, en los cuales los efectos se retrotraen a la fecha en que el primero se origina.

Que la administración por mandato legal tiene la oportunidad de revisar sus propios actos, con el fin de revisar, modificar, aclarar e inclusive revocar el pronunciamiento inicial, dándole así la oportunidad de enmendar sus errores y proceder al restablecimiento de los derechos del afectado, y, en ese orden de ideas, dar la posibilidad a las autoridades administrativas de coordinar sus actuaciones para contribuir con los fines del Estado (artículo 209 C.P)

Que se debe tener en cuenta que el acto sea modificado porque se han encontrado errores materiales en su confección o transcripción: Es la denominada corrección material del acto; b) que el acto sea modificado en una parte, por considerarla inconveniente o inoportuna, lo que llamaremos reforma del acto; c) que el acto requiera aclaración, en relación a alguna parte no suficientemente explícita del mismo, pero sin que estemos estrictamente en la situación de oscuridad total, que torna inexistente al acto, y, es en esta última donde se ubica

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 366.10

POR MEDIO DE LA CUAL SE ACLARA LA RESOLUCIÓN NÚMERO 197 DE 15 DE JUNIO DE 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA REESTRUCTURACION OFICIOSA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA SOLEDAD – CALLE 18 – MURILLO - CENTRO AUTORIZADO A LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SOLEDAD "COOTRASOL" NIT. 890.117.390.

el caso materia de estudio para aclararlo en los aspectos en que se incurrió en error de tipo involuntario.

Que es así como la doctrina y la Jurisprudencia han señalado que cuando el acto, en lugar de contener simples errores materiales producidos en la emisión o transcripción del acto, puede presentar dudas en cuanto a la interpretación que corresponde otorgarle, el órgano que lo dictó puede producir un segundo acto, ahora de carácter aclaratorio del primero, el cual tendrá efectos retroactivos

Que es nuestra competencia porque solo el órgano que dictó el acto puede formalmente aclararlo y que si el sentido del acto es precisado, desentrañado o establecido por un órgano superior o por la justicia, estamos ante un caso de *interpretación*, la cual por su naturaleza es siempre retroactiva. Con todo, el órgano que lo interprete puede también admitir que si el acto dejaba margen a dudas, puede ser legítimo el incumplimiento, o el cumplimiento en otro sentido, efectuado por el particular. Al igual que la corrección material, la aclaración tiene por efecto modificar el acto, precisándolo en un sentido determinado. Se diferencia en ello de la interpretación, pues esta última no se incorpora al contenido del acto sino que opera en su *funcionamiento*. Con todo, a veces la ley delega a la administración la facultad de interpretar u aclarar el acto administrativo.

Que los recorridos y demás características técnicas adoptadas por la entidad para reestructurar la ruta SOLEDAD – CALLE 18 – MURILLO – CENTRO fueron evaluados a fondo por la parte Técnica adscrita a la Subdirección de Transporte del Área Metropolitana, por la cual se considera necesario aclarar la actuación administrativa 197 de 2010 tal como se dirá en la parte resolutive de este proveído.

En mérito de lo expuesto, este despacho,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Aclarar el artículo PRIMERO de la Resolución 197 de 2010, el cual quedará así:

Reestructurar el servicio de la ruta SOLEDAD – CALLE 18 – MURILLO - CENTRO autorizado a la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SOLEDAD "COOTRASOL" NIT. 890.117.390, de conformidad con lo establecido en los artículos 34 del Decreto 170 de 2001, Artículos 2 y 10 de la Resolución 051 de 2010, y en consecuencia modificar el permiso de operación de la siguiente manera:

El servicio se prestará en las condiciones en que se señalan a continuación una vez el Área Metropolitana de Barranquilla le informe, situación que obedece al

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 366.10

POR MEDIO DE LA CUAL SE ACLARA LA RESOLUCIÓN NÚMERO 197 DE 15 DE JUNIO DE 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA REESTRUCTURACION OFICIOSA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA SOLEDAD - CALLE 18 - MURILLO - CENTRO AUTORIZADO A LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SOLEDAD "COOTRASOL" NIT. 890.117.390.

Plan de Implantación de la Fase I del Sistema de Transporte Masivo Transmetro y su sistema de alimentación:

Ruta Código	D5
Denominación (Origen por esta hasta Destino)	SOLEDAD - CENTRO - CIRCULAR
Recorrido	
Saliendo de la terminal de Despacho ubicada en la VÍA ORIENTAL por esta hasta la CARRERA 10SUR por esta hasta la CALLE 30 por esta hasta la CALLE 18 por esta hasta la CALLE 17 por esta hasta la CALLE 18 por esta hasta la CARRERA 8 por esta hasta la CALLE 19 (BOULEVARD DE SIMÓN BOLÍVAR) por esta hasta la CARRERA 2 por esta hasta la CALLE 30 por esta hasta la VÍA 40 por esta hasta la CARRERA 54 por esta hasta la CALLE 45 por esta hasta la CARRERA 50 por esta hasta la CALLE 40 por esta hasta la CARRERA 27 por esta hasta la CALLE 30 por esta hasta la CARRERA 30 por esta hasta la CALLE 18 por esta hasta la CALLE 30 por esta hasta la CARRERA 10 SUR por esta hasta la VÍA ORIENTAL por esta hasta la Terminal de despacho fin del recorrido.	

ARTICULO SEGUNDO: La presente resolución aclara el artículo primero de la Resolución 197 de 2010 en cuanto a su recorrido, Las demás características operativas de las ruta D5 se mantienen tal cual se informó en las resolución 197 de 2010.

ARTICULO CUARTO. Comunicarle el contenido del presente acto administrativo, al representante legal de la Cooperativa de Transportadores de Soledad COOTRASOL de conformidad con los artículos 44 y 45 del C.C.A

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Barranquilla a los 22 JUL. 2010

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE


RICARDO FELIPE RESTREPO ROCA
DIRECTOR

Barranquilla a los 26 días del mes de Julio del 2010, notifico personalmente al Señor RICARDO JIMENEZ MARQUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.8.664.850, expedida en Barranquilla, en calidad de Representante Legal de la Cooperativa de Transportadores de Soledad "COOTRASOL" Quien enterado del contenido de la Resolución No. 366-10 Por medio de la cual se aclara la resolución numero 197 de 15 de junio de 2010 por medio de la cual se ordena la restructuración oficiosa del servicio de transporte público colectivo de la ruta Soledad - Calle 18 - Murillo - Centro a la Cooperativa de Transportadores de Soledad" Cootrasol. Firmo le hace saber al notificado que el presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.

QUIEN NOTIFICA


Mónica Maury Corro

Secretaria Ejecutiva subdirección de transporte CC8.664.850 de Barranquilla

Ejecutoria 90!!!

EL NOTIFICADO


Ricardo Jiménez Márquez

CONSTANCIA DE EJECUTORIA

(RESOLUCION No 366-10)

Barranquilla, a los tres (03) días del mes de agosto de 2010, en la fecha, siendo las (6:00 pm), quedó ejecutoriada la Resolución No 366 -10. Proferida por el Área Metropolitana de Barranquilla de conformidad con lo previsto en el Artículo 331 del Código de Procedimiento Civil. En constancia se firma.


MÓNICA MAURY CORRO
Secretaria Ejecutiva
Subdirección Técnica de Transporte